

הרשות השופטת – מערכת בתי המשפט

סוגי המשפט בישראל

א. **משפט פלילי:** כולל בתוכו את התכונות ואת החוקים הכלליים שמגדירים את העברות שפוגעות בחברה ובמדינה, ואת העונשים הקבועים בחוק על הפרת החוק. בעבירה פלילית המדינה תובעת את הנאשם בהפרת החוק.

קיימים שלושה סוגי עבירות:

1. **חטא** – זו עבירה על החוק עליה מקבלים מאסר של עד 3 חודשים או קנס כספי הקבוע בחוק.
 2. **עוון** – זוהי הפרת חוק עליה מקבלים מאסר מ-3 חודשים ועד שלוש שנים מאסר, בד"כ בתוספת קנס כספי כבד.
 3. **פשע** – זוהי עבירה על החוק שעליה מקבלים עונש מאסר משלוש שנים ועד מאסר עולם, בתוספת קנס כספי גבוה בד"כ, שהוא גבוה יותר מקנס הניתן על עבירה מסוג עוון.
- ב. **משפט אזרחי:** כולל בתוכו חוקים וכללים שמסדירים את היחסים שבין בני אדם לבני אדם אחרים, לחברות פרטיות, להסכמי חוזים בין אנשים ובין חברות. במשפט זה אין עונש אלא יש הטלת קנסות כספיים משום שבד"כ המשפט האזרחי עוסק בסכסוכים בין אדם לחברות פרטיות – הפרת חוזים, חובות כספיים ודרישת פיצויים בעקבות נזקים.

אי תלותה של הרשות השופטת ברשויות האחרות

זוהי רשות מקצועית, זו הרשות היחידה שהיא עצמאית, אינה תלויה ברשויות האחרות, מה שמנחה את הרשות הזו זה שלטון החוק. כלומר הרשות השופטת כפופה לחוק שהכנסת מחוקקת. הרשות השופטת מפרשת את חוקי הכנסת, דנה בסכסוכים משפטיים ומסדירה את היחסים בין אדם לחברו ובין אדם לחברה כולה. הרשות השופטת מגינה על שלטון החוק במדינה הדמוקרטית, היא בודקת האם רשויות השלטון והחוק בעצמו הוא בהתאם לעקרון שלטון החוק והאם הוא שומר על זכויות אדם, אזרח ומיעוט. היות והרשות השופטת היא רשות עצמאית ולא תלויה ברשויות האחרות, דבר שמחזק את אמון הציבור ברשות זו, ומבטיח שבית המשפט יהיה אובייקטיבי, הוגן, ניטרלי משום שהרשות השופטת כפופה אך ורק לחוק.

הכללים המבטיחים את אי תלותה של הרשות השופטת ברשויות האחרות:

1. **ריסון הכנסת בנושאי ביטול פסקי דין:** הכנסת לא רשאית לבטל רטרואקטיבית (לאחר מעשה) פסק דין של בית המשפט, אם הכנסת משנה חוק זה תקף רק אחרי שינוי החוק. כל מה שפסקו השופטים לפני שינוי החוק ישאר תקף.
2. **עיקרון הסוביודיצה:** אסור לאמצעי התקשורת לפרסם ולעסוק בפומבי בכל נושא שנדון בבית המשפט בטרם ניתן פסק הדין, אם הפרסום עלול להשפיע על מהלך המשפט ועל תוצאותיו. המטרה למנוע התערבות והשפעה של התקשורת ורשויות השלטון על פסיקת השופטים. התקשורת רשאית לעסוק רק בפרסום עובדות על הנושאים שנדונים בבית המשפט מבלי לנקוט עמדה משפטית.
3. **מינוי שופטים:** השופטים מתמנים ע"י וועדה שרוב הממנים בה הם מקרב הרשות השופטת. ההרכב מונה: 3 שופטים מבית המשפט העליון, 2 עורכי דין, 2 שרים ו-2 חברי כנסת. כלומר מהרשות השופטת יש רוב של 5 כנגד 4 מהרשויות האחרות למינוי שופטים. המטרה היא להבטיח שמינוי שופט יושפע בעיקר משיקולים מקצועיים.

4. **חסינות שופטים:** לא ניתן להעמיד לדין שופטים על דברים שאמרו במסגרת תפקידם (הוצאת לשון הרע), ולא תפתח נגדם חקירה פלילית אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. כך שופט לא יחשוש לומר את דברו כשהוא פוסק דין.

5. **תנאי העסקת שופטים:**

- שכר השופטים גבוה ונקבע ע"י ועדת הכספים של הכנסת (בלתי תלוי בממשלה). השכר גבוה משום שאסור להם לעסוק בעבודה נוספת ובמטרה לצמצם את הפיתוי להיענות לשוחד.
- משך כהונת שופט הוא עד גיל פרישה (70), למעט מקרים חריגים של מחלה או מעילה בתפקיד בהם מבטלים מינוי של שופט, וזאת רק ע"י בית דין משמעותי לשופטים.
- אסור לשופט לעבוד בעבודות אחרות או לכהן בתפקידים ציבוריים/פוליטיים.
- מקום כהונה: אין מעבירים שופט ממקום כהונתו אלא בהסכמת נשיא ביהמ"ש העליון או עפ"י החלטת בית הדין המשמעותי.

מבנה מערכת המשפט

בתי הדין הרגילים

1. **בית משפט השלום:** זהו בית משפט שדן בערכאה ראשונה במשפט הפלילי והאזרחי. דן בד"כ בעבירות פליליות מסוג חטא, עוון ופשע שהעונש עליהם עד 7 שנות מאסר והקנס הכספי שלהם מוגדר בחוק. בבית משפט זה יושב שופט אחד בדיון.
2. **בית המשפט המחוזי:** דן בערכאה ראשונה במקרים קשים וחמורים בתחום הפלילי שהעונש עליהן הוא מ-7 שנות מאסר ועד למאסר עולם. כלומר אלו עבירות שבית משפט השלום לא יכול לדון בהם. כמובן שבתחום האזרחי אלו תביעות שהעונש הכספי עליהן קבוע בחוק והוא גבוה מבית משפט השלום.

3. **בית המשפט העליון**

בית המשפט העליון ממלא 2 תפקידים:

1. בית משפט עליון לערעורים
 2. בית הדין הגבוה לצדק
- בבית המשפט לערעורים מתקבלים ערעורים על החלטות בית המשפט המחוזי ואילו בג"צ משמש בית משפט בעניינים שבין האזרח לבין הרשויות. במידה והאזרח חושב שרשות אחת פוגעת בזכויותיו הוא פונה לבג"צ בבקשת סעד כנגד הרשות שפגעה בזכויותיו. זוהי ערכאה ראשונה ואחרונה שבה פוסק בג"צ בפניות של אזרחים נגד רשויות השלטון. הרכב השופטים בבית משפט זה הוא מ-3 שופטים ועד 15 שופטים (מספר אי זוגי), הפסיקה תיקבע ע"י הכרעת רוב השופטים.
- בג"צ פועל אך ורק באמצעות צוים, צו הוא הנחייה לרשות השלטון להפסקת פעולותיה כנגד האזרח עד לשלב שהיא תענה לטענות האזרח נגדה. בג"צ מוציא את הצווים הבאים:
- צו על תנאי:** צו של בג"צ המורה למשיבה בעתירה (אחת מרשויות המדינה) להופיע בפני בג"צ ולהציג את עמדתה לגבי העתירה.
- צו ביניים:** צו של בג"צ למשיבה בעתירה (אחת מרשויות המדינה) להקפיא את המצב הקיים עד לסיום הדיון בעתירה (ניתן במקרים בהם מדובר בצעדים בלתי הפיכים של הרשויות).
- צו החלטי:** צו הניתן בסיום הדיון בעתירה ומשמעו קבלת העתירה על ידי בג"צ וביטול החלטת הרשות.

במסגרת זו זה מנחה בג"צ את רשויות המדינה שנגדן עתרו כיצד לפעול או להימנע מפעולה מסוימת. **צו איסור:** הניתן בסיום דיון בעתירה וקבלתה שעניינה פניות לבתי משפט או לבתי דין. מטרתו להורות לבית משפט או בית דין להימנע מלדון בנושא מסוים שאינו בגדר סמכותם.

תפקידי בית המשפט העליון

1. כבג"צ התפקיד הראשון הוא לעזור לאזרח, לתת סעד (עזרה) לאזרחים ולמיעוטים כנגד רשויות השלטון, כל עוד בג"צ מרגיש שרשויות השלטון פוגעות בזכויות האזרח יעזור בג"צ בשמירת זכויותיו.
2. בג"צ שומר על זכויות אזרח ומיעוט.
3. בג"צ שומר על יסודותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
4. בג"צ שומר על שלטון החוק במדינת ישראל, המשמעות היא שחוק שמחוקקים במדינה דמוקרטית חייב להיות ראוי פורמלית ומהותית. אם החוק פוגע בעקרונות הדמוקרטיה או באוכלוסייה מסוימת, מבטל בג"צ את החוק ובכך שומר על שלטון החוק בישראל.